

Vicios de la voluntad	160
(A) El error	160
1) Error in negotio	160
2) Error in persona	161
3) Error in corpore	161
4) Error in substantia	161
5) Error in quantitate	162
(B) El dolo	162
(C) La violencia	163

CAPITULO VIII

DEFENSA PROCESAL DE LOS DERECHOS

El sistema de las legis acciones	168
Procedimiento	169
Las partes	169
In ius vocatio	169
Etapa in iure	169
La etapa apud iudicem	170
La sentencia	170
Ejecución	170
Legis actio sacramento	171
Legis actio per iudicis arbitrive postulationem	171
Legis actio per conductionem	172
Pignoris capio	172
Manus iniectio	172
El procedimiento formulario	173
Historia	173
Desarrollo del proceso	176
Citación	176
Las partes	176
Etapa in iure	176
Etapa apud iudicem	177
La ejecución	178
La fórmula	178
Clases de fórmulas	180

Clasificación de las acciones	182
Acciones civiles - Acciones honorariae	183
Acciones in rem - Acciones in personam - Mixtae	183
Acciones stricti iuris - Acciones bonae fidei - Acciones in bonum et aequum conceptae	184
Acciones reipersecutoriae - Acciones poenales - Acciones mixtae	184
Acciones arbitrariae	185
Acciones perpetuae - Acciones temporales	185
Medios extraprocesales	186
(A) Stipulationes praetorianae	186
(B) In integrum restitutio	186
(C) Missiones in possessionem	186
(D) Interdicta	187
El edicto	187
El sistema extra ordinem	188
Historia	189
Desarrollo del proceso	190
Citación	190
Actuación judicial	190
Apelación	191
Sentencia	191
Ejecución	191

CAPITULO IX

DERECHOS REALES

Concepto de derechos reales	193
Derechos reales - Derechos personales	194
Génesis de los derechos reales	196
La propiedad	198
Caracteres	198
Absoluta	198
Perpetua	199
Exclusiva	199

122

504 1

121

Denominación	199
Historia del derecho de propiedad	200
Contenido	203
Limitaciones de derecho público	204
Limitaciones de derecho privado	205
Condominio	205
Modos de adquisición de la propiedad	207
Modos de adquisición	207
Modos originarios	208
Modos derivativos	215
Defensa procesal de la propiedad	218
Reivindicación	219
Procedimiento	219
Restituciones	220
Impensas	220
Acción Publiciana	221
(A) El propietario bonitario	221
(B) El poseedor de buena fe a non domino	222
(C) El propietario quiritario	222
Acción negatoria	222
Actio finium regundorum	223
Operis novi nuntiatio	223
Cautio damni infecti	223
Actio aquae pluviae arcendae	223
Interdictum quod vi aut clam	224
La posesión	224
Terminología	226
Possessio naturalis	226
Possessio	226
Possessio civilis	228
Historia	228
Fundamento de la protección posesoria	229
Requisitos para la tutela posesoria	230
Adquisición de la posesión	231
Conservación de la posesión	231
Pérdida de la posesión	232
Defensa de la posesión	232

Interdictos para retener la posesión	233
Interdictos para recuperar la posesión	233
Coposesión	234
Quasi possessio	234
Las servidumbres	235
Concepto de servidumbre	235
Servidumbres prediales	237
Clasificación de las servidumbres prediales	238
Tipos de servidumbres	238
Constitución de las servidumbres	239
Defensa de las servidumbres	240
Extinción de las servidumbres	240
Servidumbres personales	241
Usufructo	241
Uso	244
Habitatio	244
Operae servorum	245
Derechos reales pretorianos	245
Enfiteusis	245
Superficies	247
Prenda e hipoteca	247
Constitución de la prenda y de la hipoteca	249
Derechos del acreedor pignoraticio e hipotecario	250
Extinción de la prenda y de la hipoteca	251

CAPITULO X

OBLIGACIONES EN GENERAL

Concepto de obligación	254
Evolución de la obligación romana	255
Clasificación de las obligaciones	257
Por el vínculo	257

Obligaciones civiles y naturales	257
Obligaciones civiles y honorarias	258
Obligaciones de derecho estricto y de buena fe	258
Por los sujetos	259
Obligaciones parciales	259
Obligaciones cumulativas	259
Obligaciones solidarias	260
Obligaciones ambulatorias	261
Por el objeto	262
Obligaciones genéricas y específicas	262
Obligaciones divisibles e indivisibles	262
Obligaciones alternativas y facultativas	263
Fuentes de las obligaciones	264
Clasificaciones	264
Obligaciones nacidas de delitos	265
El furtum	266
La rapina	268
El damnum iniuria datum	268
La iniuria	270
Obligaciones nacidas quasi ex delicto	271
El supuesto del iuez que hace suya la causa	271
El caso del effusum et deiectionum	271
El caso del positum et suspensum	272
El supuesto del dueño de un navío, posada o caballeriza	272
Obligaciones nacidas quasi ex contractu	272
La gestión de negocios	272
La tutela	273
El condominio y la indivisión hereditaria	273
El pago por error	273
Los legados	274
Enriquecimiento sin causa	274
Garantía de las obligaciones	275
Fianza	275
Sponsio	275
Fidepromissio	275
Fideiussio	276

Caracteres comunes	276
Transmisión de créditos y deudas	277
Cesión de créditos	277
Cesión de deudas	279

CAPITULO XI

CONTRATOS

Clasificación	283
Contratos verbales	284
Stipulatio	284
Dotis dictio	286
Promissio iurata liberti	287
Contratos literales	287
Nomina transcripticia	287
Chirographa y syngraphae	289
Contratos consensuales	289
Compraventa	290
Locación	296
Societas	298
Mandato	300
Contratos reales	302
Mutuo	302
Comodato	303
Depósito	304
Prenda	305
Contratos innominados	306
Permutatio	307
Aestimatum	308
Precarium	308
La donación con cargo	308
Transactio	308
Pactos	308

Pactos con protección pretoriana	310
Constitutum	310
Recepta	310
Los pactos legítimos	312
El compromiso	312
La institución de dote	312
La donación	312

CAPITULO XII

EFECTOS Y EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES

Efectos de las obligaciones	315
El incumplimiento de la obligación	316
Caso fortuito o fuerza mayor	316
El dolo	317
La culpa	318
Responsabilidad por el incumplimiento culpable	318
El retardo en el cumplimiento	320
Fraude del deudor en perjuicio de los acreedores	322
Acción Pauliana	323
Ejecución de las obligaciones incumplidas	324
Bonorum venditio	325
Distractio bonorum	327
Bonorum sectio	327
Bonorum cessio	328
Extinción de las obligaciones	328
Modos primitivos de extinción	328
Solutio per aes et libram	329
Acceptilatio	329
Modos de extinción "ipso iure"	330
Pago	330
Novación	334
Mutuo disenso	338
Concurso de dos causas lucrativas	338

Confusión	339
Muerte y capitis deminutio	339
Modos de extinción ope exceptionis	340
Compensación	340
Remisión de la deuda	341
Transacción	342
Prescripción liberatoria	342

CAPITULO XIII

FAMILIA

Concepto de familia	345
Agnación y cognación	347
Parentesco	348
Panorama histórico del régimen familiar	348
Los poderes del paterfamilias	354
Patria potestad	356
Modos de entrar en la familia	357
Filiación	357
Adrogación y adopción	358
Conventio in manum	359
Modos de egresar de la familia	362
Emancipación	363
Capacidad patrimonial de los filiifamilias	364
Peculium profecticiam	365
Peculium castrense	365
Peculium quasi castrense	366
Peculium adventicium o bona adventicia	366
Acciones adiecticiae qualitatis	366
El matrimonio	367
Requisitos	370

Idoneidad física	370
Conubiurn	370
Consentimiento	371
Impedimentos	371
Efectos	373
Matrimonio peregrino	374
Concubinato	374
Sponsalia	376
Disolución del matrimonio	377
El divorcio en el derecho posclásico	378
Régimen matrimonial de bienes	379
Régimen de bienes estando la uxor in manu	379
Régimen de bienes sin estar la uxor in manu	380
Régimen de los bienes dotales	381
Donaciones matrimoniales	383
Tutela y curatela	385
Tutela de los impúberes	385
Tipos de tutela	386
Actuación del tutor	387
Relaciones entre tutor y pupilo	388
Tutela de las mujeres	389
Contenido de la tutela	389
Delación de la tutela	390
Curatela	390
Curatela del furiosus	391
Curatela de los pródigos	391
Curatela de los menores de 25 años	391

CAPITULO XIV

SUCESIONES

Sucesiones mortis causa	394
-------------------------------	-----

Historia	395
Sucesión universal mortis causa	397
Hereditas	397
Bonorum possessio	398
Delación de la herencia	401
Adquisición de la herencia	402
Hereditas suyas y necesarios	402
Hereditas necesarios	403
Hereditas voluntarios o extraños	404
Relaciones jurídicas que surgen de la herencia no adquirida	405
Herencia yacente	405
Usucapio pro herede	406
In iure cessio hereditatis	407
Efectos de la herencia	408
Comunidad hereditaria	408
Acrecimiento	408
Colación de bienes	409
Responsabilidad por las deudas	411
Protección del derecho hereditario	411
Hereditatis petitio	413
Interdictum quorum bonorum	415
Sucesión testamentaria	415
Concepto de testamento	415
Formas de testamento	416
Apertura del testamento	421
Codicilos	421
Capacidad de testar y capacidad de ser instituido por testamento	423
Contenido del testamento	426
Invalididad y revocación de los testamentos	428
Sucesión contra el testamento	430
La sucesión necesaria formal	430
La sucesión necesaria material	432
Los legados, los fideicomisos y las donaciones por causa de muerte	436

Los legados	436
Clases	437
Régimen de aplicación de los legados	439
Limitaciones a la facultad de legar	441
Los fideicomisos	442
Desarrollo histórico	443
Los fideicomisos particulares	444
Las herencias fideicomisarias	444
Las donaciones por causa de muerte	446
Sucesión ab intestato	447
La sucesión ab intestato en las XII tablas	448
La sucesión intestada en el ius civile	449
La sucesión ab intestato en el sistema de las bonorum possessiones	451
La sucesión ab intestato en los senadoconsultos	453
La sucesión intestada en las constituciones imperiales	454
La sucesión ab intestato en las novelas 118 y 127	455
La sucesión intestada del liberto	457



151